

1504364-28.2021.8.26.0123

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... o réu responder a processos criminais por tráfico de drogas e homicídio ligado à organização criminosa (fl. 77/78) são circunstâncias indicativas de sua dedicação à atividades criminosas.

A propósito, a iterativa jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:1504364-28.2021.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

1504364-28.2021.8.26.0123

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

KENNEDY WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA

Vistos.

KENNEDY WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.

FATO 01: Segundo a denúncia, no dia 26 de novembro de 2021, de manhã, na Rua Getúlio Gato, nº 400, centro, cidade de Guapiara, nesta comarca, o acusado mantinha sob sua guarda e tinha em depósito, para fins de tráfico, duas (02) porções de maconha, com massa bruta de 129,31 gramas (cento e vinte e nove gramas e trinta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02: Consta, ainda, que no mesmo local e horário, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência ou dependência desta, munições de arma de fogo, consistentes em 25 cartuchos íntegros, calibre 32, marca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 13/14 e laudo pericial a ser juntado).

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia foi oferecida e determinou-se a notificação do acusado nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 86), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 96/98). A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022. (fls. 99).

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais e requereu a procedência parcial da ação penal. A defesa requereu a absolvição quanto ao delito previstos no art. 12 da Lei 10.826/06 e a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 02/07), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), pelos Laudos de Exames Toxicológicos (fls. 24/27), pelos Laudos de Munição (fls. 90/93), e pela prova oral coligida tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

A autoria do delito é certa e precisa.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, alegou que as drogas apreendidas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Além disso, confirmou que as munições lhe pertenciam. Esclareceu que trabalhava com seu tio como servente.

Fernando Hipólito Magalhães, Policial Civil, disse em juízo que na data dos fatos efetuou cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária (processo nº 1504248-22.2021.26.0123) em uma residência já conhecida como “biqueira”, situada na rua Getúlio Gato, nº 400, bairro centro, neste município. Na ocasião, o morador Kennedy Wellington Ferreira de Oliveira Bezerra não se encontrava. Foram realizadas buscas na residência, oportunidade em que foram encontrados dentro do imóvel 129,13 gramas de maconha, 386 eppendorfs vazios, saquinhos plástico (tipo “sacolê gelinho”), 01 rolo papel alumínio usado para acondicionar drogas, 25 munições intactas de revólver calibre 32 e 01 caderno espiral. Havia diversas denúncias anteriores sobre a pessoa de Kennedy. Constatou que a casa aparentemente não detinha condições para habitação, mas era apta à promoção do tráfico, tanto que havia um buraco na parede com uma cortina, que permitia o acesso externo e a entrega de entorpecentes de forma velada. Diversos usuários informavam que compravam entorpecentes do acusado. Noticiou que o réu foi investigado por aproximadamente quatro meses. Esclareceu também que o imóvel fica estabelecido no alto de uma viela, com passagem única, possuindo ampla visualização de quem circula pelas proximidades do local, razão pela qual seria ponto estratégico para o tráfico de drogas.

José Antônio Lopes Pereira (Policial Civil) disse que foram realizadas diversas campanhas e visualizou o acusado promovendo a venda de drogas no local, que também funcionava como sua residência. Além disso, pairavam outras investigações sobre o réu, noticiando o tráfico e posse de arma.

Diante do panorama probatório elencado, não é crível que os policiais, adrede conluiados, urdissem sórdida e falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente os acusados. Assim sendo, suas palavras devem ser consideradas, não havendo motivos concretos para levantar sua suspeição, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos.

Neste sentido, aliás, é farto o entendimento jurisprudencial:

TJSP - Depoimento de policial. Presunção de idoneidade. "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Portanto, o delito de tráfico de drogas imputado ao acusado restou plenamente comprovado, máxime pela apreensão de considerável quantidade de droga (fls. 24/27) e diversos petrechos (fls. 32/34) para o tráfico em sua residência, bem como pelo depoimento dos policiais, que, após diversas investigações, verificaram que o réu tinha drogas em depósito e promovia a mercancia ilícita no local.

No mais, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais Especiais, RT, 2ª edição, 2007, p. 330), "o tráfico privilegiado é benefício excepcional, destinado apenas ao traficante novato, iniciante, de primeira viagem". Portanto, é evidente que o benefício não foi previsto para o traficante que exerce atividade ilícita em local já conhecido há muito tempo como ponto de tráfico (até mesmo porque, para ocupá-lo, é indispensável o envolvimento com a criminalidade local).

Além disso, a quantidade de entorpecentes, as diversas denúncias anteriores, as munições apreendidas, e o fato de o réu responder a processos criminais por tráfico de drogas e homicídio ligado à organização criminosa (fl. 77/78) são circunstâncias indicativas de sua dedicação à atividades criminosas.

A propósito, a iterativa jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TESTEMUNHO POLICIAL. HABITUALIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. 1) Havendo nos autos, além da quantidade de drogas, o depoimento da autoridade policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicando a habitualidade na comercialização de drogas por parte do réu, resta configurada a sua dedicação à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; 2) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00001434620198030007 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/06/2020).

Lado outro, quanto ao FATO 02, restou demonstrado que o acusado mantinha sob guarda, em sua residência, munição de arma de fogo, consistentes em 25 cartuchos, calibre 32, marca CBC, de uso permitido, inaptos à realização de disparo (cf. laudo pericial fls. a 90/93), afastando-se, portanto, a tipicidade da conduta prevista no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003.

Neste sentido:

Posse de arma de fogo de uso restrito - Materialidade não demonstrada - Perícia realizada que constatou a ineficácia do artefato - Na hipótese, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública - Atipicidade da conduta reconhecida - Absolvição decretada com fulcro no inciso III, do artigo 386, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00008673220168260616 SP 0000867-32.2016.8.26.0616, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 10/05/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/05/2021).

Passo à fixação da pena, na forma do art. 68 do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA:

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, e considerando a quantidade de entorpecentes, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Consoante enunciado da súmula nº 630 do STJ, não incide a atenuante da confissão, pois o acusado admitiu que a posse da droga era para consumo pessoal. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O valor unitário do dia-multa, é fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea "a", do Código Penal, pois embora o Plenário do STF, no julgamento do HC 111840/ES, tenha declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07, a fixação do regime em comento se mostra necessária, ante a circunstância judicial negativa epigrafada, bem como para a repreensão e prevenção de novas práticas delitivas, considerando, sobretudo, o fato do acusado dedicar-se à atividades ilícitas.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva movida em desfavor de KENNEDY WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA para: a) ABSOLVÊ-LO, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, da imputação na conduta prevista no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal; e, b) CONDENÁ-LO, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por incursão nas condutas típicas descritas no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Decreto a perda, em favor da União, de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, que deverão ser revertidos diretamente ao FUNAD, conforme dispõe o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrada, à sociedade, suas utilizações para a prática de crimes, nos termos da fundamentação desta sentença.

Salvo se preso por outro motivo, o acusado poderá apelar em liberdade, pois respondeu ao presente processo nesta condição.

Arbitro os honorários do advogado nomeado no valor máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C.

Capão Bonito, 08 de agosto de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA